

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 작은 인테리어 사업을 운영하고 있으며, 을과 7 만 원 상당의 재료를 거래하였습니다. 갑은 매입자발행계산서를 발급받기 위해 거래사실 확인을 신청하려고 합니다.

【질문】 갑이 매입자발행계산서를 발급받기 위해 거래사실 확인을 신청하려면 어떤 서류를 제출해야 하며, 거래사실의 확인신청 대상이 되는 거래는 어떤 조건을 충족해야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 거래사실 확인 신청 시 거래사실을 객관적으로 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 관할 세무서장에게 제출해야 합니다. 거래사실 확인 신청 대상이 되려면 거래건당 공급가액이 5 만 원 이상이어야 합니다. 갑의 경우 7 만 원의 거래이므로 금액 요건을 충족하여 신청이 가능합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 소득세법 시행령 제 212 조(매출·매입처별계산서합계표의 제출 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 212 조(매출·매입처별계산서합계표의 제출 등)

- ① 사업자는 법 제 78 조에 따른 기한까지 재정경제부령으로 정하는 매출·매입처별계산서합계표를 제출하여야 한다.
- ② 제 211 조의 계산서의 작성·교부 및 제 1 항의 매출·매입처별계산서합계표의 제출에 관하여는 이 영에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「부가가치세법」 제 32 조부터 제 35 조까지 및 제 54 조와 같은 법 시행령 제 69 조부터 제 72 조까지 및 제 97 조부터 제 99 조까지의 규정을 준용한다.
- ③ 법 제 163 조제 2 항 단서에서 "대통령령으로 정하는 바에 따라 계산서등을 발급하는 경우"란 위탁자 또는 본인의 명의로 제 2 항에 따라 계산서를 발급하는 경우를 말한다.
- ④ 법 제 163 조제 2 항 본문의 규정에 의하여 수탁자 또는 대리인이 재화를 공급한 것으로 보아 계산서를 교부하는 경우에는 계산서에 그 사실을 부기하여야 한다.
- ⑤ 제 211 조제 5 항에 따라 용역을 공급받는 자로부터 원천징수영수증을 발급받고, 원천징수의무자가 지급명세서를 제출한 거래에 대해서는 제 1 항에 따른 매출·매입처별계산서합계표를 제출한 것으로 본다.

· 해설: 매입자발행계산서 발급을 원하는 거주자는 과세기간 종료일로부터 6 개월 이내에 거래사실확인신청서에 거래사실을 객관적으로 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 관할 세무서장에게 신청해야 합니다. 이 조항은 신청 기한과 제출해야 할 필수 서류인 객관적 입증 서류를 명시하고 있습니다. 또한 신청인은 해당 재화나 용역의 공급 시기가 속하는 과세기간을 기준으로 기한을 계산해야 합니다.

【결론】

갑은 7 만 원의 거래로 5 만 원 이상의 금액 요건을 충족하므로 거래사실 확인 신청이 가능합니다. 신청 시에는 거래사실을 객관적으로 입증할 수 있는 증빙 서류를 반드시 첨부하여 관할 세무서장에게 제출해야 합니다. 만약 제출 서류가 부실하거나 금액 요건을 충족하지 못하면 신청이 기각될 수 있으므로 정확한 증빙 준비가 필요합니다.

인용 검증: 1/1 법제처 확인 | 내용 일치: 1/1 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증